

1500137-03.2020.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... dúvida há que a ré praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos, asseveraram que receberam informação anônima que deu conta que a ré e a adolescente praticavam tráfico de drogas, rumaram ao local, encontram Andressa e H., as porções de drogas guardadas no local indicado pelo informante, ainda Andressa possuía uma porção de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500137-03.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500137-03.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2113721/2020 - DEL.POL.LEME, 11314907 - DEL.POL.LEME, 2126/20/807 - DEL.POL.LEME, 2113721 - DEL.POL.LEME, 2126/20/807 - DEL.POL.LEME, 2113721 - DEL.POL.LEME, 2126/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRESSA GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ANDRESSA GOMES DA SILVA foi denunciada porque, no dia 08 de maio de 2020, por volta das 13:50 horas, na confluência das Ruas Sylvio de Camilo e Afonso Gimezes, Bairro Alto da Glória, neste Município de Leme, agindo juntamente com a adolescente H. T. S. O., de 15 anos de idade, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 01 porção de maconha, pesando 0,54 gramas, 37 porções de maconha, pesando 31,61 gramas e 14 cápsulas contendo cocaína, pesando 14,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré constituiu defensor (fls. 114/117), foi notificada (fls. 185) e apresentou defesa prévia (fls. 140/157).

A denúncia foi recebida (fls. 168) e a ré foi citada (fls. 187).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, a elevação da pena base, o reconhecimento de que o crime foi praticado com adolescente, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a absolvição da acusada por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/21), laudo de constatação preliminar (fls. 22/23), laudo químico-toxicológico (fls. 165/167), comprovante de depósito judicial (fls. 171), registro de ocorrência da polícia militar (fls. 180/183) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Gleisy Wanderley Machado, policial militar, discorreu que recebeu informação de uma pessoa (que não quis se identificar) que a ré e a adolescente praticavam tráfico de drogas, bem como o local no qual as porções de droga estavam escondidas. Rumou ao local, a adolescente H. esvaziou um pino de cocaína e, em busca pessoal, foi encontrado dinheiro em poder dela. A ré disse que nada possuía de ilícito, mas, em busca pessoal, foi apurado que a ré tinha, no interior das roupas íntimas, uma porção de maconha. No local indicado pelo popular, foram encontradas porções de maconha (idênticas àquela encontrada em poder de Andressa) e cocaína.

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar Jadson Eduardo Aranha.

Acrescentou que o local do fato se trata de uma rua sem saída. Disse que entre o recebimento da informação anônima e localização da ré no endereço indicado, decorreu, no máximo, 05 minutos.

A testemunha Aline Helena Harder, policial militar, afirmou que foi solicitada para efetuar a busca pessoal. A ré tinha uma porção de maconha no interior da calcinha. A ré disse que tem 23 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 8ª série, trabalha, auferir rendimentos de R\$ 1.200,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais. Disse que comprou uma porção de maconha da adolescente, fez uso da droga com H. Policiais chegaram e imputaram a posse das porções de droga. Não tinha droga no interior de sua roupa íntima. Disse que não tinha seda, mas a adolescente tinha o papel, motivo pelo qual usou a droga com a traficante, no ponto de venda de droga.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que a ré praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos, asseveraram que receberam informação anônima que deu conta que a ré e a adolescente praticavam tráfico de drogas, rumaram ao local, encontram Andressa e H., as porções de drogas guardadas no local indicado pelo informante, ainda Andressa possuía uma porção de maconha no interior das vestes íntimas, porção embalada da mesma forma que as demais apreendidas. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar a ré, faltassem com a verdade em Juízo e imputasse a ela prática de grave crime.

A versão da ré não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, em ponto de traficância –, indicam que os entorpecentes pertenciam à acusada e eram destinados ao tráfico.

Em atenção à tese defensiva, anoto que irrelevante a venda das drogas, uma vez que o crime em apreço é de tipo penal misto alternativo, certo que guardar a droga e

trazer consigo para consumo de terceiros perfaz o delito.

Ainda, não há que se falar em desclassificação do crime imputado na denúncia, certo que a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Por fim, não há dúvida que o crime foi praticado em concurso com a adolescente H. T. S. O., de forma que deve ser reconhecida a causa de amento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal da ré.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que a ré possuía menos de 21 anos de idade na data dos fatos, contudo, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6, em razão de o ato ter sido praticado em concurso com a adolescente H. T. S. O.; e, presentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 e torno a pena definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 190 dias multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de 01 salário mínimo a ser destinado à instituição beneficente a ser indicada pelo juízo da execução criminal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR a ré ANDRESSA GOMES DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 dias, a ser resgatada no regime aberto, e pagamento de 190 dias-multa (no valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de 01 salário mínimo destinado a instituição beneficente a ser indicada pelo juízo da execução criminal.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 40/49), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário e demais bens apreendidos (fls. 18/21 e 171).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA